

0011372-88.2017.8.26.0635

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Feminicídio

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... do réu (condenado definitivamente por roubo majorado ocorrido em 21/05/2009, cuja extinção da pena ocorreu em 01/09/2015 - fls. 700, não tendo, pois, transcorrido o período depurador). Logo, a pena atinge 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, quanto à última fase prevista no artigo 68 do Código Penal, em razão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011372-88.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011372-88.2017.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Feminicídio (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 4293/2017 - 39º Distrito Policial - Vila Gustavo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILVERISON LIMA DO NASCIMENTO

Vistos.

GILVERISON LIMA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi pronunciado, consoante sentença de fls. 594/605 e v. acórdão de fls. 649/656, como incurso no artigo 121, §2º, inciso VI, na forma do §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luana); artigo 121, §4º, parte final, c.c. artigo 14, inciso

II, ambos do Código Penal (vítima Bianca); artigo 148, caput (vítima Luana) e artigo 148, §1º, inciso IV (vítima Bianca), ambos do Estatuto Repressivo, porque, segundo a acusação, no dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 11h56min, na Rua Tanque Velho, nº 797, Tucuruvi, nesta cidade e Comarca, o réu teria tentado matar Luana Maria Araújo dos Santos, por razões de condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, e a filha dela, Bianca dos Santos de Oliveira, com apenas dois meses de idade à época dos fatos, não consumando os dois crimes por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, segundo a acusação, nas mesmas condições de tempo e local já descritas, o réu privou Luana Maria Araújo dos Santos e a filha desta, Bianca dos Santos de Oliveira, que contava com apenas dois meses de idade à época dos fatos, de sua liberdade, mediante sequestro.

Submetido o réu a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), acolhendo a tese sustentada pelas partes em plenário, reconheceu a materialidade e a autoria dos fatos pelo réu, votando positivamente aos dois primeiros quesitos, das duas primeiras séries de quesitos alusivas aos delitos dolosos contra a vida e afastou a tese de que o réu agiu com dolo de matar, votando negativamente ao terceiro quesito; desclassificando, assim, as imputações de homicídio tentado; o que prejudicou a votação dos demais quesitos, inclusive das duas séries subsequentes, referentes ao delito de sequestro das vítimas Luana e Bianca.

Assim, de acordo com o veredito dos jurados, tem-se que desclassificados os crimes dolosos contra a vida para outros diversos daqueles da competência do Júri.

É o relatório.

Decido.

Operada a desclassificação, a matéria é devolvida ao Juiz Togado, a expresso teor do parágrafo §1º, do artigo 492 do CPP "Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 19950."

Com efeito, como se verá a seguir, considerando que o réu não agiu com vontade de matar as vítimas Luana e Bianca, tal como reconhecido pelos Senhores Jurados, associado ao fato de que referidas vítimas não suportaram lesões corporais, tem-se que a conduta praticada pelo réu se encaixa no artigo 132, caput, do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem), já que, quanto ao delito de sequestro, a absolvição impõe-se, como se verá a seguir.

Ainda, embora a pena máxima do delito em questão seja igual a um ano, não há que se cogitar nos benefícios despenalizadores da Lei 9099/95, diante dos péssimos antecedentes criminais do réu (FA de fls. 692/703 e certidão de fls. 704/76).

Afastada tal questão preliminar, incumbe ao Juiz Togado verificar se provadas a materialidade e a autoria do crime.

Analisando detidamente os autos, tem-se que provada a materialidade do delito por meio do laudo do veículo (fls. 233/243) e pelo laudo do local dos fatos (fls. 241/243).

Resta, agora, a verificação da autoria, e esta se confirma pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas na primeira fase do júri.

Como se observa da sentença de pronúncia, a vítima Luana Maria Araújo dos Santos,

em suma, relatou que, no dia dos fatos, o réu projetou o veículo na direção da declarante, subindo na calçada, mas freou, desistindo de atropelá-la. Contudo, após dar ré, o réu novamente projetou o Uno contra a declarante e sua filha, novamente na calçada, mas a declarante conseguiu correr. Neste momento, o réu bateu o carro contra a porta de metal de um comércio – salão de cabelereiro – que havia no local.

Mariana Araújo dos Santos, testemunha de acusação, por sua vez, descreveu que, quando o réu parou o carro para o amigo “carona” descer, este foi embora e a vítima Luana disse para suas irmãs descenderem, inclusive a depoente. Ao parar o carro, o réu deu um “cavalo de pau”. Todas elas descenderam. Nesse instante, o réu não foi exatamente para cima de Luana, mas foi “quase” e, então, bateu o carro em um salão.

Roberta Lauani Araújo dos Santos, testemunha de acusação, narrou que, no dia dos fatos, quando pararam para que o amigo descesse, Luana falou para que todas saíssem do carro. O amigo do réu desceu primeiro, seguido de Mariana, Beatriz, a outra filha da vítima, Luana, a qual segurava a bebê, e, por último, a depoente, a qual ficou na rua junto de Mariana e Beatriz, enquanto Luana se encontrava na calçada com o bebê. Neste momento todas correram, pois o réu começou a dirigir rápido, subiu com o veículo na calçada e tentou atropelar a vítima Luana. Mariana corria na sua frente e não sabe a razão pela qual a vítima Luana ficou para trás. Então, entraram no estabelecimento de Yakult, quando o réu bateu o carro no portão de um comércio ao tentar virar o automóvel a fim de voltar para a rua.

Manoel Augusto Marciano, testemunha de acusação, afirmou que, no dia do ocorrido, pôde constatar que o condutor do carro, ora réu, e a moça, que estava ao seu lado, discutiam e gesticulavam bastante, sem agressões físicas. Após, tal moça desceu do automóvel com a criança no colo, passando a caminhar em cima da calçada, quando, em dado momento, o motorista do carro projetou o veículo contra a referida moça, que ainda carregava o bebê em seu colo. A moça conseguiu desviar e o carro colidiu contra o portão de aço de um estabelecimento comercial (salão de cabelereiro) que estava fechado.

No mais, as testemunhas policiais Wallis Richard Mendes da Silva e Keithianni Kelly de Azevedo Souza descreveram as circunstâncias da prisão do réu.

O réu, GILVERISON LIMA DO NASCIMENTO, ao ser interrogado, negou todas as imputações, dizendo que, no dia do ocorrido, em dado momento, a pessoa para quem havia dado carona, conhecido como “Deca”, pediu para o interrogando parar o carro, oportunidade em que breiou o carro bruscamente. A partir de então, iniciou-se uma discussão entre o interrogando e a vítima Luana, que passou a cobrá-lo sobre essa intempestiva atitude de frear o carro bruscamente, colocando todos em risco. Neste momento, todos descenderam do carro, menos o interrogando e Luana, que passaram a discutir também sobre a certidão de nascimento de Bianca, que precisava ser alterada, para correção do nome paterno. Ainda, o interrogando afirmou que iria à casa de Luana, comunicar à mãe dela, sobre sua decisão de procurar seus direitos quanto à menor Bianca. Luana, então, saiu do carro e passou a caminhar em via pública e o interrogando saiu com o veículo. Após mudar de ideia, decidiu estacionar o carro na rua, para melhor conversar com Luana. Ao realizar a manobra para estacionar o veículo, em razão de um defeito mecânico que o carro apresentava, esse “pulou” e subiu na calçada, danificando o portão de um comércio do local, quando Luana sequer estava nessa calçada. Em verdade, Luana estava na calçada do imóvel seguinte. Assim, em momento algum, teve a intenção de matar Luana ou Bianca, que assegura ser sua filha. Após, inúmeras pessoas aproximaram-se, deixando-o transtornado. Transcorrido certo tempo, deu réu e passou a dirigir seu Uno, quando Luana posicionou-se na frente do carro, pedindo para entrar; o que foi aceito. Instantes depois, a polícia determinou que o interrogando parasse o veículo; o que atendeu de pronto. Em momento algum, exigiu que Luana ingressasse no automóvel.

Destarte, considerando a prova pericial produzida e a prova oral colhida, cuja transcrição integral encontra-se na decisão de pronúncia, mostrando-se isolada a versão do réu, a condenação dele pelo delito descrito no artigo 132 do Código Penal torna-se de rigor.

Por outro lado, deixo de condenar o réu pela prática de sequestro na medida em que a vítima Luana e as testemunhas não lograram comprovar que o réu tenha constrangido as vítimas Luana e Bianca a ingressar o carro e que tenha privado a liberdade delas, por tempo juridicamente relevante.

Segundo palavras da vítima Luana, o réu disse-lhe “entra, é melhor você entrar”, ao que ela obedeceu; existindo, assim, manifestação de vontade da vítima, ainda que num contexto de medo. Ademais, como já exposto, a privação de liberdade fora efêmera e passageira, dada a chegada da polícia (segundo a vítima Luana menos de um minuto). Ainda, não demonstrado o dolo específico de privar a liberdade da vítima; cenário esse que afasta a tipificação do delito de sequestro.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o réu expôs a vida das vítimas Luana Maria Araújo dos Santos e Bianca dos Santos de Oliveira, a perigo direto e iminente, em concurso formal de infrações.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 132, caput, por duas vezes, em concurso formal de infrações (artigo 70), ambos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a sua punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

No que tange à primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, nota-se que o réu possui maus antecedentes (réu ostenta quatro condenações, apenas uma será utilizada para fins de reincidência – FA de fls. 692/703 e certidão de fls. 704/76).

Desta forma, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, de modo a atingir 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto à segunda fase, majoro novamente a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da reincidência do réu (condenado definitivamente por roubo majorado ocorrido em 21/05/2009, cuja extinção da pena ocorreu em 01/09/2015 – fls. 700, não tendo, pois, transcorrido o período depurador). Logo, a pena atinge 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, quanto à última fase prevista no artigo 68 do Código Penal, em razão do concurso formal de infrações (réu, com uma só ação, expôs a vida de duas vítimas), aplicando-se a regra do artigo 70, do Código Penal, aumento a pena de 1/6 (um sexto), que alcança 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a qual torno definitiva.

O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do valor do salário-mínimo à época dos fatos), ante a condição econômica do réu, haja vista que inexistem elementos a justificar a fixação acima deste patamar.

Embora o crime imputado ao réu tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, na medida em que ele ostenta quatro condenações definitivas, além de ser reincidente, não faz jus a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada.

Pela mesma razão (reincidente), o regime a ser fixado será o semiaberto.

Ante o exposto, também em atenção ao veredito dos jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal, para CONDENAR o réu GILVERISON LIMA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 132, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Por outro lado, ABSOLVO-O das imputações que lhe foram feitas, como incurso no artigo art. 148, caput (vítima Luana) e artigo 148, §1º, inciso IV (vítima Bianca), ambos do Código Penal.

No mais, caso inexista recurso por parte do Ministério Público, com o trânsito em julgado para a acusação, considerando o tempo de custódia cautelar (réu detido em 11/12/2017 e alvará cumprido em 30/03/2021 - fls. 752/755 e 762/767), tornem os autos conclusos, para extinção da reprimenda.

O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade, pois está respondendo solto ao processo e por inexistirem quaisquer dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 17h21min; saindo os presentes intimados.
P. R. I. C.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA